Romanum decet Pontificem — Confirmatio sententiarum congregationis Concilii in causa Calleia et Bonavita de beneficio sancti Petri in Bingemma Melitensi

GREGORIUS PP. XVI. · 1834-06-03 · Latin

GREGORIUS PP. XVI.

ad futuram rei memoriam.

Romanum decet Pontificem eas interdum controversias apostolica auctoritate dirimere, quae animorum dissensionem foventes, mutuam cha- ritatem labefactant, ac saepissime gravibus malis aditum praebent.

Exponendum Nobis curavit dilectus filius presbyter Iosephus Calleia Melitensis iam ab anno millesimo octingentesimo vigesimo tertio, gravissimam inter se et dilectum filium Iose- phum Antonium Bonavita litem exortam esse ob simplex beneficium in Melitensi insula in- stitutum, titulo sancti Petri in Bingemma, quo idem presbyter Josephus Calleia potitur. Prima enim provocatione, cum de hoc beneficio quae- stio in episcopali curia Melitensi fuisset pro- posita, ac diu acriterque exagitata, illius curiae vicarius generalis die tertia iulii millesimo octin- gentesimo vigesimo septimo pro Bonavita sen- tentiam tulit. Itaque cum ab eiusmodi iudicio idem Calleia ad hance Sanctam Sedem_ provocasset, eius causa ad venerabilium fratrum No- strorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium

concilii Tridentini interpretum congregationem fuit delata. Quae quidem congregatio, quae- stione rite examinata et rationum momentis ab utraque parte allatis, maturo examine perpensis atque libratis, in comitiis die vigesima prima novembris anno millesimo octingentesimo vige- simo nono, et die vigesima secunda martii Asin lesimo octingentesimo trigesimo habitis, senten- tiam contra Bonavitam et pro Calleia dixit. Verum causa iterum in eiusdem congregationis iudicium venit, atque ipsa congregatio, rebus omnibus naviter scienterque animadversis, no- voque de hac diuturna quaestione examine in- stituto et utriusque partis rationibus aequa lance pensatis, sententiam iam latam omnino confir-

mavit, ac denuo pro eodem Calleia decrevit. :

Iam vero cum ipse dilectus filius presbyter Io- sephus Calleia easdem congregationis sententias seu resolutiones pro se, editas auctoritate No- stra apostolica muniri, summopere exoptet, ut omnis hac de re controversia in posterum de medio tollatur, atque ipse commemorato bene- ficio, qualibet molestia et sollicitudine remota, frui possit, supplici cum prece a Nobis petiit, ut eius rei ergo, illius votis annuere. velimus.

Nos igitur eumdem dilectum filium presby- terum losephum Calleia peculiari beneficentia prosequi volentes et a quibusvis excommuni- cationis et interdicti aliisque ecclesiasticis cen- suris, sententiis et poenis quovis modo et qua- cumque de causa latis, si quas forte incurrerit, huius tantum rei gratia absolventes et absolu- tum fore censentes, omnes et singulas venerabilium fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Eccle- siae cardinalium concilii Tridentini interpretum congregationis sententias et resolutiones, ac praesertim illas die vigesima secunda martii mil- lesimo octingentesimo trigesimo, et die prima februarii labentis anni millesimi octingentesimi trigesimi quarti editas de causa inter presby- terum Iosephum Calleia et losephum Antonium Bonavita agitata ob commemoratum beneficium sancti Petri in Bingemma Melitensi in insula con- stitutum, adprobamus, confirmamus, sancimus, illisque inviolabile apostolicae Nostrae auctori- tatis munimen et robur adiicimus, ac propterea super eadem causa et quaestione perpetuum si- lentium, eadem auctoritate Nostra, ita imponi- mus, ut nequeat super ipsa in posterum quavis eX causa et praetextu, coram quocumque iu- dice et tribunali novum examen et iudicium proponi. Quod autem pertinet ad fructus, red- ditus atque proventus ipsius beneficii ad hunc usque diem lapsus et expensas pro huiusmodi lite et quaestione eidem presbytero Calleia sar- ciendas, mandamus ut ea omnino seryetur ra- tio quae propria iuris erit.

Haec volumus, praecipimus atque manda- mus, decernentes has praesentes literas, et in

eis contenta quaecumque quovis praetextu, co- lore et ingenio de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis Nostrae, vel quovis alio defectu notari, impugnari aut in controversiam deduci non posse, sed semper firmas et effica- ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, eidem presbytero Cal- leia in omnibus et per omnia plenjssime suffra- gari atque ab omnibus inviolabiliter observari ; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios: et delegatos etiam causarum palatii Nostri apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quayis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et definiri de- bere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel igno- ranter contigerit attentari.

Non obstantibus quoties opus fuerit Nostra et cancellariae apostolicae regula de iure quae- sito non tollendo, et rec. mem. Benedicti XIV

-praedecessoris Nostri super divisione materia- - rum aliisque apostolicis ac in universalibus pro-

vincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, et legis fundationis eiusdem bene- ficii etiam*iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et con- suetudinibus, privilegiis quoque indultis et li-

teris apostolicis superioribus, et personis sub

quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliis- que efficacioribus efficacissimis ac insolitis clau- sulis irritantibusque, et aliis decretis in genere vel in specie, ac aliis in contrarium quomodo- libet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad. praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse dero- gamus caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die tertia iunii millesimo octingenteismo trigesimo quarto, pontificatus Nostri anno quarto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.